

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: /UBND-KT

Lạng Sơn, ngày tháng 6 năm 2024

V/v đề nghị hướng dẫn quyết toán
từng phần chi phí bồi thường, giải
phóng mặt bằng dự án Bến xe, trạm
trung chuyển hành khách - hàng
hóa; điểm tập kết kiểm tra hàng
hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu
quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc,
tỉnh Lạng Sơn

Kính gửi: Bộ Tài chính.

UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo, đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn việc quyết toán từng phần chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Bến xe, trạm trung chuyển hành khách - hàng hóa; điểm tập kết kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn như sau:

1. Thông tin về dự án:

a) Tên dự án: Bến xe, trạm trung chuyển hành khách - hàng hóa, điểm tập kết kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc.

b) Mục tiêu đầu tư: Xây dựng bến xe, trạm trung chuyển hành khách - hàng hóa, điểm tập kết kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc các phương tiện giao thông vận tải hàng hóa xuất, nhập khẩu qua cửa khẩu Hữu Nghị, cửa khẩu phụ Pò Nhùng (Bảo Lâm) đáp ứng nhu cầu dịch vụ trao đổi hàng hóa ngày càng tăng giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc.

c) Quy mô đầu tư (bao gồm 02 giai đoạn): đầu tư dự án trên tổng diện tích khu đất 255.962,2m², trong đó diện tích đất thực hiện dự án là 222.162,2m², với các hạng mục đầu tư: Bến xe, trạm trung chuyển hàng hóa; Điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Bến xe, trạm trung chuyển hành khách quốc tế; Khu vực kho bãi ngoại quan; Trung tâm thương mại, dịch vụ, cây xăng; Khu sửa chữa, rửa xe...

d) Địa điểm thực hiện dự án:

- Vị trí khu đất thực hiện dự án: Km 0+665 - Km1+600, Quốc lộ 1 (Trái), cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

- Phạm vi ranh giới dự án: Phía Bắc giáp khu cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị; phía Nam giáp đồi; phía Đông giáp đường tàu liên vận quốc tế Việt Nam - Trung Quốc; phía Tây giáp Quốc lộ 1 (Từ Km 0+665 - Km1+600).

- Hình thức sử dụng đất: thuê đất với nhà nước theo quy định của pháp luật về đất đai.

đ) Tổng vốn đầu tư của dự án: 1.471 tỷ đồng, trong đó: nguồn vốn tự có của nhà đầu tư (Công ty cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương) chiếm 42,6%, vốn vay chiếm 57,4%.

e) Tiến độ thực hiện đầu tư: 2015 - 2026.

2. Kết quả thực hiện công tác giải phóng mặt bằng

Dự án Bến xe, trạm trung chuyển hành khách - hàng hóa, điểm tập kết kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc có tổng diện tích cần phải thu hồi là 25,596 ha, trong đó: phần diện tích đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng là 13,926 ha, phần còn lại là 11,670 ha với tổng số hộ bị ảnh hưởng là 59 hộ gia đình và 03 tổ chức (trong đó 24 hộ phải bố trí tái định cư), với tổng số tiền theo Quyết định phê duyệt phương án BT, HT là 42,4 tỷ đồng. Đến nay đã thực hiện chi trả được 25,92/42,42 tỷ đồng, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thi công dự án với tổng diện tích 9,41/11,67 ha đạt 80,6%.

3. Khó khăn, vướng mắc

- Về nội dung xác nhận tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng được khấu trừ vào tiền thuê đất

Dự án Bến xe, trạm trung chuyển hành khách - hàng hóa; điểm tập kết kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, việc xác nhận số tiền được khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền thuê đất của Công ty cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, quá trình giải quyết hồ sơ phát sinh vướng mắc cụ thể như sau: theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 6 Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu Công nghệ cao; thành phần hồ sơ phải có “*Quyết định phê duyệt quyết toán chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao)*”. Tuy nhiên đối với phần diện tích 9,41 ha đất đã giải phóng mặt bằng và bàn giao cho Công ty cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương chưa có quyết định phê duyệt quyết toán chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích này nên Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn chưa đủ cơ sở giải quyết hồ sơ khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền thuê đất.

- Về nội dung quyết toán từng phần chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án

UBND huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện thẩm tra hồ sơ quyết toán từng phần đối với chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án Bến xe, trạm trung chuyển hành khách - hàng hóa, điểm tập kết kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị,

huyện Cao Lộc, tuy nhiên trong quá trình cơ quan chuyên môn thẩm tra và nghiên cứu các nội dung tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công, cụ thể tại khoản 5 Điều 32 quy định:

“5. Đối với dự án có toàn bộ dự án thành phần, tiểu dự án, công trình hoặc hạng mục xây dựng và thiết bị đã hoàn thành bàn giao đưa vào khai thác sử dụng nhưng dự án thành phần hoặc tiểu dự án *hoặc hạng mục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chưa hoàn thành: chủ đầu tư báo cáo người có thẩm quyền quyết định phê duyệt dự án đầu tư cho phép thực hiện báo cáo quyết toán chi phí đã thực hiện dự án để gửi cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán thẩm tra*; dự án thành phần hoặc tiểu dự án hoặc hạng mục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được quyết toán là giá trị hợp pháp đã thực hiện. Trường hợp dự án thành phần hoặc tiểu dự án *hoặc hạng mục bồi thường, giải phóng mặt bằng tiếp tục thực hiện bổ sung, chủ đầu tư lập hồ sơ quyết toán bổ sung và gửi cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán để thẩm tra trình phê duyệt quyết toán bổ sung.*

Căn cứ vào quy định trên thì dự án Bến xe, trạm trung chuyển hành khách - hàng hóa, điểm tập kết kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc là dự án thuộc đối tượng Nhà nước thu hồi đất theo khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 nhưng khi thực hiện dự án thì chi phí giải phóng mặt bằng do Nhà đầu tư bố trí kinh phí để thực hiện chi trả cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án.

Mặt khác, do dự án thực hiện đầu tư xây dựng theo pháp luật về xây dựng; căn cứ theo điểm a khoản 1 Điều 72 Luật Xây dựng năm 2014 (*được sửa đổi bởi điểm a khoản 22 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020*) quy định về quyền và nghĩa vụ của người quyết định đầu tư như sau:

“1. Người quyết định đầu tư xây dựng có các quyền sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 như sau: “a) **Phê duyệt** hoặc ủy quyền phê duyệt dự án, **quyết toán vốn đầu tư xây dựng**. Đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công, dự án PPP, việc phân cấp, ủy quyền phê duyệt dự án được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công và pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư;”.

Theo khoản 27 Điều 3 Luật Xây dựng năm 2014 quy định về giải thích từ ngữ như sau: “27. Người quyết định đầu tư là **cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có thẩm quyền phê duyệt dự án và quyết định đầu tư xây dựng.**”

Sau khi xem xét, đối chiếu với các quy định như trên chỉ quy định người quyết định đầu tư **Phê duyệt** hoặc ủy quyền phê duyệt dự án, **quyết toán vốn đầu tư xây dựng**, không có quy định về việc quyết toán từng phần chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng dẫn đến vướng mắc trong quá trình thực hiện.

4. Đề xuất, kiến nghị

Đề tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện cho Nhà đầu tư

trong việc đối trừ số tiền đã chi trả trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án vào tiền thuê đất thực hiện dự án và đủ cơ sở thực hiện quyết toán từng phần đối với chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án, UBND tỉnh Lạng Sơn báo cáo Bộ Tài chính xem xét, hướng dẫn quyết toán từng phần chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Bến xe, trạm trung chuyển hành khách - hàng hóa; điếm tập kết kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

UBND tỉnh Lạng Sơn báo cáo và đề nghị Bộ Tài chính sớm quan tâm, hướng dẫn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: TC, TNMT, KHĐT, XD;
- Cục Thuế tỉnh;
- Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn;
- UBND huyện Cao Lộc;
- Công ty cổ phần Hữu Nghị Xuân Cường;
- C, PCVP UBND tỉnh, Phòng TH,
Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT_(CVĐ).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lương Trọng Quỳnh